

QUELLENBASIERTE REVIDIERTE AUSGABE



Das Verweigern der Zakāh im Islām

Zwischen großer Sünde, Kampf, Riddah und den Grenzen des Takfīr

Qur'ān, authentische Sunnah, Ṣaḥābah, Tābi'ūn, Athār, vier Rechtsschulen und klassische
Ahl-as-Sunnah-Gelehrte bis Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb

DAR AL TAWHĪD • by Serhat Abu Malik

dar-al-tawhid.de

INHALT

Gliederung

- | | |
|--|--|
| 1. Vorbemerkung und Untersuchungsrahmen | 19. 17. Die Ḥanafī-Schule |
| 2. Ergebnis vor der Detailprüfung | 20. 18. Die Mālikī-Schule |
| 3. 1. Was Zakāh sprachlich und religiös bedeutet | 21. 19. Die Šāfi‘ī-Schule |
| 4. 2. Fünf verschiedene Fälle dürfen nicht vermischt werden | 22. 20. Die Ḥanbalī-Schule und ihre verschiedenen Überlieferungen |
| 5. 3. Der Qur‘ān verbindet Tawbah, Gebet und Zakāh | 23. 21. Einzelner Verweigerer und widerstehende Gruppe |
| 6. 4. Die Drohung gegen das Horten und Nichtentrichten | 24. 22. Kampf ist nicht in jedem Fall ein Beweis für Kufr |
| 7. 5. Qur‘ān 41:7 darf nicht isoliert missbraucht werden | 25. 23. Warum Abū Bakr sie bekämpfte |
| 8. 6. „Mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen“ | 26. 24. Die Behauptung: „Zakāh war nur an den Propheten zu zahlen“ |
| 9. 7. Abū Bakr trennt Gebet und Zakāh nicht | 27. 25. Zahlung an den Imām, direkte Zahlung und Verwaltungsstreit |
| 10. 8. Die Ridda-Gruppen waren nicht eine einzige homogene Gruppe | 28. 26. Steuern sind nicht automatisch Zakāh |
| 11. 9. Der Iğmā‘ der Ṣaḥābah betrifft den Kampf gegen die verweigernde Macht | 29. 27. Falsche Berechnung und strittige Vermögensarten |
| 12. 10. Die Jenseitsstrafe für Gold und Silber | 30. 28. Absichtliche Verschleierung und Vermögensflucht |
| 13. 11. Der kahle Giftschlange | 31. 29. Der Bericht über „Zakāh und die Hälfte des Vermögens“ |
| 14. 12. Ist die Zakāh sofort zu entrichten? | 32. 30. Ibn Taymiyyah: die widerstehende ṭā‘ifah |
| 15. 13. Der echte Iğmā‘: die Pflicht der Zakāh | 33. 31. Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb |
| 16. 14. Der zweite echte Iğmā‘: Kufr der bewussten Leugnung | 34. 32. Wo Takfīr zu Recht erfolgt |
| 17. 15. Neuer Muslim, abgelegene Gegend und echte Unwissenheit | 35. 33. Wo gestoppt werden muss |
| 18. 16. Geizige Nichtzahlung bei Anerkennung der Pflicht | 36. 34. Häufige Šubuhāt und ihre Widerlegung |
| | 37. 35. Praktische Urteilmatrix |
| | 38. 36. Abschließendes Ergebnis |

Das Verweigern der Zakāh im Islām

VORBEMERKUNG UND UNTERSUCHUNGSRAHMEN

Vorbemerkung und Untersuchungsrahmen

Das Verweigern der Zakāh wird häufig in zwei entgegengesetzte Richtungen verfälscht. Die eine Richtung reduziert die dritte Säule des Islām zu einer freiwilligen Privatspende. Die andere Richtung erklärt jeden verspäteten, geizigen oder fehlerhaft abrechnenden Muslim ohne weitere Prüfung zum Abtrünnigen.

Untersuchungsgrundsatz

Die Zakāh ist eine durch Qurʾān, authentische Sunnah und Iğmāʿ feststehende Pflicht. Ihre bewusste Leugnung nach erwiesenem Wissen ist großer Kufr. Das bloße Nichtzahlen aus Geiz ist eine gewaltige Sünde, wird aber nach der Mehrheitsauffassung nicht ohne Weiteres zum großen Kufr. Eine bewaffnet widerstehende Gruppe wird durch die rechtmäßige muslimische Autorität bekämpft; daraus folgt nicht automatisch, dass jede einzelne Person derselben Gruppe unter allen Umständen persönlich als Kāfir beurteilt wird.

Quellenkritische Arbeitsweise

- Qurʾānverse werden in ihrem tatsächlichen Kontext gelesen und nicht als isolierte Takfirformeln benutzt.
- Ṣaḥīḥe marfūʿe Texte werden von historischen Berichten, Rechtsableitungen und späteren Anwendungen getrennt.
- Iğmāʿ über die Pflicht oder den Kufr der bewussten Leugnung wird nicht mit Ikhtilāf über den geizigen Verweigerer vermischt.
- Einzelperson, vermögensbesitzende Privatperson, organisierte Gruppe und bewaffnet widerstehende ʿaṣṣyah werden getrennt.
- Kampf, weltliche Sanktion, Sünde und Kufr sind verschiedene Urteilebenen.
- Öffentliche Rechtsfolgen sind Sache legitimer Autorität und niemals Sache privater Gruppen oder Kommentarspalten.

Keine Abschwächung - keine Überdehnung

Wer die Pflicht der Zakāh wissentlich leugnet, wird nicht als bloßer Sünder bezeichnet. Wer dagegen ihre Pflicht anerkennt, aber aus Geiz nicht zahlt, darf nicht allein wegen des äußeren Unterlassens ohne Beweis zum Abtrünnigen erklärt werden.

ERGEBNIS VOR DER DETAILPRÜFUNG

Ergebnis vor der Detailprüfung

Nr.	Feststellung
1	Zakāh ist eine der fünf Säulen des Islām und durch Qurʾān, Sunnah und Iğmāʿ verpflichtend.
2	Wer ihre bekannte Pflicht bewusst leugnet, fällt nach Iğmāʿ in großen Kufr; Unwissenheit eines neuen Muslims oder eines fern von Wissen Aufgewachsenen wird zunächst beseitigt.
3	Wer Zakāh aus Geiz zurückhält und ihre Pflicht anerkennt, begeht eine große Sünde; die Mehrheit der Fuqahāʾ erklärt ihn nicht allein deshalb zum Kāfir.
4	Die Sunnah droht dem geizigen Nichtzahler mit schwerer Jenseitsstrafe, nennt aber auch, dass ihm nach dem Gericht sein Weg entweder zum Paradies oder zur Hölle gezeigt wird.
5	Der Kampf Abū Bakrs richtete sich gegen kollektiv verweigernde und widerstehende Gruppen; die Ridda-Gruppen waren nicht alle gleich.

Nr.	Feststellung
6	Die Ṣaḥābah einigten sich auf die Berechtigung des Kampfes gegen organisierte Zakāh-Verweigerer.
7	Der Konsens über den Kampf ist nicht identisch mit einem Konsens über den persönlichen Kufr jedes geizigen Einzelnen.
8	Ein Einzelner, dessen Vermögen erreichbar ist, wird nach den Rechtsschulen grundsätzlich zur Zahlung verpflichtet; die Zakāh wird genommen und er kann bestraft werden.
9	Eine Gruppe, die sich mit Macht der Zakāhpflicht entzieht, wird durch den Imām bekämpft, bis sie die Pflicht erfüllt.
10	Bei den Ḥanbalī-Gelehrten existieren strengere Überlieferungen zum Kufr des vollständigen Verlassens oder des kämpfenden Verweigerers; dies ist echter Ikhtilāf und kein Ijmā‘.
11	Verspätung, falsche Berechnung, fehlender Niṣāb, strittiges Vermögen oder Zahlung an einen falschen Empfänger sind nicht dasselbe wie Leugnung der Säule.
12	Takfir al-mu‘ayyan verlangt Feststellung von Pflicht, Wissen, Wortlaut, Absicht, tatsächlichem Vermögen, Anspruch und Hinderungsgründen.

KAPITEL 1

1. Was Zakāh sprachlich und religiös bedeutet

Die Wurzel ز ك و weist auf Reinheit, Wachstum und Mehrung. Sharī‘ahrechtlich ist Zakāh ein fest bestimmter Anspruch in bestimmten Vermögensarten für fest bestimmte Empfänger und unter fest bestimmten Bedingungen.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

„Nimm von ihrem Vermögen eine Abgabe, durch die du sie reinigst und läuterst.“

Qur’ān 9:103

Zakāh ist daher weder eine beliebige Steuer noch bloße Wohltätigkeit. Sie ist ‘Ibādah, Vermögensrecht und gesellschaftliche Pflicht zugleich.

Folge für das Urteil

Bevor jemand als „Zakāh-Verweigerer“ bezeichnet wird, muss zuerst feststehen, dass auf seinem konkreten Vermögen überhaupt Zakāh fällig war: Niṣāb, Besitz, Ablauf des Ḥawl bei den einschlägigen Vermögensarten und Fehlen eines anerkannten Hindernisses.

KAPITEL 2

2. Fünf verschiedene Fälle dürfen nicht vermischt werden

Fall	Beschreibung	Grundurteil
Keine Pflicht entstanden	Kein Niṣāb, kein voller Besitz, strittige Vermögensart, Ḥawl noch nicht abgelaufen oder anerkannter Hinderungsgrund.	Keine Verweigerung einer tatsächlich fälligen Zakāh.
Fehler oder Unwissenheit	Falsche Berechnung, Unkenntnis einer Detailregel, Irrtum über Fälligkeit oder Empfänger.	Unterweisung, Korrektur und Nachzahlung; kein automatischer Takfīr.
Verspätung	Die Pflicht wird anerkannt, aber ohne zulässigen Grund hinausgeschoben.	Sünde nach der Mehrheit, wenn sofortige Zahlung möglich war.
Geizige Nichtzahlung	Die Pflicht wird anerkannt, das Vermögen aber bewusst zurückgehalten.	Große Sünde; Zakāh wird genommen und Sanktion ist möglich.
Leugnung / normative Verwerfung	Die Person weist die feststehende Pflicht zurück oder erklärt sie für nicht verbindlich.	Großer Kufr nach Wissen und Beweisführung.
Organisierte bewaffnete Verweigerung	Eine machtvolle Gruppe verweigert die Säule und verhindert ihre Durchsetzung.	Sie wird vom rechtmäßigen Imām bekämpft; persönliche Kufrurteile bleiben gesondert.

KAPITEL 3

3. Der Qur'ān verbindet Tawbah, Gebet und Zakāh

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

„Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Zakāh entrichten, dann sind sie eure Brüder im Dīn.“

Qur'ān 9:11

Aṭ-Ṭabarī erklärt: Gemeint sind die zuvor angesprochenen Mushrikūn, die vom Shirk zum Glauben zurückkehren, das Pflichtgebet aufrichten und die vorgeschriebene Zakāh an ihre Berechtigten geben. Der Vers beschreibt das sichtbare Eintreten in die muslimische Gemeinschaft.

Aṭ-Ṭabarī zu 9:11

فإن رجع هؤلاء المشركون ... إلى الإيمان به وبرسوله ... وأقاموا الصلاة المكتوبة ... وآتوا الزكاة المفروضة أهلها = فإخوانكم في الدين

„Wenn diese Mushrikūn ... zum Glauben an Allah und Seinen Gesandten zurückkehren, das Pflichtgebet aufrichten und die vorgeschriebene Zakāh ihren Berechtigten geben, dann sind sie eure Brüder im Dīn.“

Aṭ-Ṭabarī, Ġāmi' al-bayān, Tafsīr zu at-Tawbah 9:11.

[Direkttext](#)

Beweisgrenze

Der Vers beweist den Rang der Zakāh als sichtbares Islāmzeichen. Er beweist nicht ohne weitere Darlegung, dass jeder Muslim, der eine einzelne Zahlung aus Geiz verspätet, in jedem Fall aus dem Islām austritt.

KAPITEL 4

4. Die Drohung gegen das Horten und Nichtentrichten

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

„Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhaftige Strafe.“

Qur'ān 9:34-35

Die folgende Āyah beschreibt, wie Stirn, Seiten und Rücken mit den erhitzten Schätzen gebrandmarkt werden. Die Sunnah erklärt diese Drohung ausdrücklich für Besitzer von Gold, Silber, Vieh und anderen zakāhpflichtigen Vermögensarten, die deren Recht nicht geben.

Strenge Einordnung

Die Texte erlauben keine Verharmlosung: bewusstes Zurückhalten fälliger Zakāh ist eine der großen Sünden. Gleichzeitig ist eine Jenseitsdrohung nicht automatisch gleichbedeutend mit einem eindeutigen Text über ewigen Kufr.

KAPITEL 5

5. Qur'ān 41:7 darf nicht isoliert missbraucht werden

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

„Wehe den Mushrikūn, die die Zakāh nicht entrichten und die das Jenseits verleugnen.“

Qur'ān 41:6-7

Der Vers ist makkanisch und beschreibt Mushrikūn, die zugleich das Jenseits leugnen. Bei den frühen Mufasssirūn bestehen mehrere Erklärungen von *Zakāh*: Vermögensabgabe, Reinigung durch Tawhīd oder allgemeine Läuterung und Gehorsam.

Aṭ-Ṭabarī zu 41:7

Er überliefert unterschiedliche Deutungen: Einige verstanden die Zakāh des Vermögens, andere die Reinigung durch Tawhīd und Īmān.

Aṭ-Ṭabarī, Ġāmi' al-bayān, Tafsīr zu Fuṣṣilat 41:7.

[Direkttext](#)

Der Vers darf deshalb nicht aus seinem makkanischen Shirk- und Ākhirah-Kontext gelöst und als alleinige Takfirformel gegen jeden geizigen Muslim benutzt werden.

KAPITEL 6

6. „Mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen“

Ḥadīṭ Ibn 'Umar

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

„Mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen zu Recht Angebeteten außer Allah gibt und Muḥammad Allahs Gesandter ist, das Gebet verrichten und die Zakāh entrichten. Wenn sie das tun, schützen sie ihr Blut und Vermögen vor mir - außer mit dem Recht des Islām - und ihre Abrechnung ist bei Allah.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 25; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 22.

[Ḥadīṭtext](#)

Der Text beweist, dass Zakāh kein nebensächlicher Privatakt ist. Sie gehört zu den öffentlich sichtbaren Verpflichtungen, auf deren Einhaltung eine islamische Ordnung besteht.

Kampf ≠ automatischer persönlicher Takfir

Das Verb *uqātil* bezeichnet Kampf gegen eine widerstehende Macht. Es legt nicht allein fest, ob jede einzelne betroffene Person innerlich die Pflicht leugnet, aus Geiz handelt, unwissend ist oder unter Zwang steht.

KAPITEL 7

7. Abū Bakr trennt Gebet und Zakāh nicht**Der entscheidende Ṣaḥābah-Text**

وَاللّٰهُ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللّٰهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤْذُونَهُ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ

Abū Bakr sagte: „Bei Allah, ich werde jeden bekämpfen, der zwischen Gebet und Zakāh trennt. Zakāh ist das Recht des Vermögens. Bei Allah, würden sie mir nur ein Seil verweigern, das sie dem Gesandten Allahs ﷺ entrichteten, würde ich sie wegen seiner Verweigerung bekämpfen.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī und Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīṭ Abī Hurayrah.

[Originaltext](#) · [Erläuterung](#)

‘Umar wandte zunächst den Schutz durch die Shahādah ein. Abū Bakr verwies auf „außer mit ihrem Recht“ und erklärte Zakāh zum Recht des Vermögens. Danach sagte ‘Umar, Allah habe Abū Bakrs Brust zum Kampf geöffnet und er habe erkannt, dass es die Wahrheit sei.

Was hier sicher feststeht

- Die Ṣaḥābah einigten sich auf die Rechtmäßigkeit des Kampfes.
- Eine kollektiv widerstehende Verweigerung darf nicht als private Kleinigkeit behandelt werden.
- Der Beweis betrifft die Handlung der rechtmäßigen Staatsgewalt, nicht private Selbstjustiz.

KAPITEL 8

8. Die Ridda-Gruppen waren nicht eine einzige homogene Gruppe

Gruppe	Merkmal	Einordnung
Anhänger falscher Propheten	Folge für Musaylimah, Ṭulayḥah, al-Aswad und andere.	Klare Riddah durch falsche Prophetie und Abkehr vom Gesandten ﷺ.
Rückkehr zum offenen Shirk	Aufgabe von Shahādah und Sharī‘ah.	Klare Riddah.

Gruppe	Merkmal	Einordnung
Leugner der Zakāhpflicht	Behaupteten, die Pflicht sei nach dem Tod des Propheten ﷺ entfallen oder nicht mehr verbindlich.	Kufr bei bewusster Leugnung; bei damaliger Nähe zur Gesetzgebung diskutierten Gelehrte Entschuldigung einzelner Unwissender.
Geizige oder politische Verweigerer	Erkannten die Pflicht teilweise an, verweigerten aber Übergabe und widersetzten sich der Zentralgewalt.	Kampf ist feststehend; persönlicher Kufr ist Gegenstand klassischer Differenzierung.

Die Bezeichnung „Kriege der Riddah“ umfasst somit verschiedene Ursachen. Wer aus dem Gesamtnamen folgert, jede einzelne Person habe exakt denselben inneren Kufrgrund gehabt, übergeht den historischen und fiqhrechtlichen Befund.

KAPITEL 9

9. Der Iğmā‘ der Ṣaḥābah betrifft den Kampf gegen die verweigernde Macht

Nach der anfänglichen Diskussion schlossen sich die Ṣaḥābah Abū Bakrs Begründung an. Spätere Fuqahā‘ nahmen diesen Vorgang als Grundlage dafür, dass eine machtvolle Gruppe, die eine offenkundige Pflicht des Islām verweigert, bekämpft wird.

Ibn Taymiyyah über die verweigernde ṭā‘ifah

وَقَدْ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمُمْتَنِعَةَ إِذَا امْتَنَعَتْ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ
الْمُتَوَاتِرَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهَا

„Die Gelehrten der Muslime sind sich einig, dass eine widerstehende Gruppe bekämpft werden muss, wenn sie sich einer der offenkundigen, mutawātir überlieferten Pflichten des Islām entzieht.“

Ibn Taymiyyah, Mağmū‘ al-fatāwā, Bd. 28, im Kapitel über die widerstehende Gruppe.

[Buchtext](#) · [Scan Bd. 28](#)

Präzise Grenze

Der Iğmā‘ betrifft das Bekämpfen der kollektiv widerstehenden Gruppe durch den Imām. Er ist nicht identisch mit einem Iğmā‘, jeden geizigen Privatmann ohne weitere Prüfung persönlich als Kāfir zu bezeichnen.

KAPITEL 10

10. Die Jenseitsstrafe für Gold und Silber

Ṣaḥīḥ Muslim

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ...
ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

„Kein Besitzer von Gold oder Silber, der deren Recht nicht entrichtet, ohne dass ihm am Tag der Auferstehung Platten aus Feuer bereitet werden ... Danach sieht er seinen Weg entweder zum Paradies oder zur Hölle.“

Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 987.

[Originaltext](#)

Der Text beweist sowohl die Schwere der Sünde als auch eine wichtige Grenze: Der geizige Nichtzahler wird unter der göttlichen Abrechnung behandelt und ihm wird danach sein Weg entweder zum Paradies oder zur Hölle gezeigt.

Beweiswirkung

Viele Fuqahā' führen diese Möglichkeit des Paradieses als Beleg dafür an, dass derjenige, der die Pflicht anerkennt und aus Geiz nicht zahlt, nicht allein durch die Nichtzahlung zwingend zum Kāfir wird. Der Text darf nicht zur Verharmlosung benutzt werden: Die beschriebene Strafe ist furchtbar.

KAPITEL 11

11. Der kahle Giftschlange

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَهُ لَهُ زَبَيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...
يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ

„Wem Allah Vermögen gab und der dessen Zakāh nicht entrichtete, dem wird sein Vermögen am Tag der Auferstehung als kahle Schlange mit zwei schwarzen Flecken dargestellt. Sie umschlingt ihn und sagt: Ich bin dein Vermögen, ich bin dein Schatz.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 1403.

[Originaltext](#)

Die Sunnah bezeichnet den Zurückhalter nicht als bloß „unorganisiert“, sondern bedroht ihn persönlich. Daher ist die Zahlung eine unverzügliche religiöse Pflicht und nicht vom freiwilligen guten Willen abhängig.

KAPITEL 12

12. Ist die Zakāh sofort zu entrichten?

Nach Mālik, Aḥmad, der Šāfi‘ī-Schule und der Mehrheit muss die Zakāh nach Eintritt ihrer Fälligkeit und bestehender Möglichkeit unverzüglich ausgezahlt werden. Innerhalb der Ḥanafī-Schule existiert eine bekannte Diskussion zwischen sofortiger Pflicht und einer gewissen zeitlichen Weite.

An-Nawawī über die sofortige Zahlung

„Wenn die Zakāh fällig wird und ihre Auszahlung möglich ist, ist die sofortige Entrichtung verpflichtend. Dies ist unsere Auffassung sowie die Auffassung Māliks, Aḥmads und der Mehrheit.“

An-Nawawī, al-Mağmū‘, Bd. 5, S. 308-309.

[Buchtext](#) · [Scan](#)

Nicht jede Verzögerung ist dasselbe

Eine kurze Verzögerung wegen Suche nach einem berechtigten Empfänger, sicherer Berechnung, tatsächlicher Zahlungsunfähigkeit oder anerkannter Notwendigkeit ist von schuldhaftem Hinausschieben zu trennen.

KAPITEL 13

13. Der echte Iğmā‘: die Pflicht der Zakāh

Die Zakāh ist durch zahlreiche Qur’ānverse, mutawātir bekannte Sunnah und Iğmā‘ der Ummah verpflichtend. Sie gehört zu den fünf Säulen des Islām.

Ibn Qudāmah

وَالزَّكَاةُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ أُمَّتِهِ

„Die Zakāh ist eine der fünf Säulen des Islām. Sie ist durch Allahs Buch, die Sunnah Seines Gesandten und den Iğmā‘ seiner Ummah verpflichtend.“

Ibn Qudāmah, al-Muğnī, Kitāb az-Zakāh.

[Buchtext](#) · [Scan](#)

KAPITEL 14

14. Der zweite echte Iğmā‘: Kufr der bewussten Leugnung

Wer als wissender Muslim die grundsätzliche Pflicht der Zakāh leugnet, verleugnet eine offenkundig feststehende Säule und widerspricht Qur’ān, Sunnah und Iğmā‘.

An-Nawawī

„Wer in diesen Zeiten die Pflicht der Zakāh leugnet, ist nach dem Iğmā‘ der Muslime Kāfir.“

An-Nawawī, Šarḥ Šaḥīḥ Muslim, Bd. 1, im Kapitel über den Kampf gegen die Zakāh-Verweigerer.

[Direkttext](#)

Ibn ‘Abd al-Barr

Er erklärte: „Wer sie leugnend verweigert, dessen Handlung ist nach Iğmā‘ Riddah.“

Ibn ‘Abd al-Barr, al-Istiqkār, Kitāb az-Zakāh.

[Buchtext](#) · [Scan](#)

Voraussetzung des Konsensurteils

Leugnung bedeutet nicht bloß Nichtzahlung. Es muss feststehen, dass die Person die grundsätzliche Pflicht verneint oder für unverbindlich erklärt und dass die Pflicht für sie wissensmäßig feststand.

KAPITEL 15

15. Neuer Muslim, abgelegene Gegend und echte Unwissenheit

Die klassischen Werke machen eine ausdrückliche Ausnahme für jemanden, dem die Pflicht tatsächlich verborgen sein kann: etwa einen neuen Muslim oder einen Menschen, der fern von Wissen aufwuchs. Er wird unterrichtet und nicht sofort zum Kāfir erklärt.

Al-Mağmū‘

فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ ... لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ، بَلْ يُعَرَّفُ وَجُوبُهَا ... فَإِنْ جَحَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حُكِمَ
بِكُفْرِهِ

„Gehört er zu denen, denen dies verborgen sein kann, wird nicht über seinen Kufr geurteilt. Vielmehr wird ihm ihre Pflicht erklärt. Leugnet er sie danach, wird über seinen Kufr geurteilt.“

An-Nawawī, al-Mağmū‘, Bd. 5.

[Direkttext](#)

Strenge Anwendung

Die Ausnahme darf nicht als allgemeine Entschuldigung für jeden gebildeten Muslim missbraucht werden. Umgekehrt darf niemand ohne Feststellung seines tatsächlichen Wissens und Wortlauts zum Leugner erklärt werden.

KAPITEL 16

16. Geizige Nichtzahlung bei Anerkennung der Pflicht

Hier liegt der zentrale Ikhtilāfbereich. Die Mehrheit unterscheidet klar zwischen Leugnung und geizigem Unterlassen.

An-Nawawī

مَنْعَ الزَّكَاةِ بُخْلًا بِهَا ... مَعَ اعْتِرَافِهِ بِوُجُوبِهَا لَمْ يَكْفُرْ بِهَا خِلَافٍ ... وَلَكِنْ يُعَزَّرُ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا

„Wer die Zakāh aus Geiz verweigert, während er ihre Pflicht anerkennt, wird nicht zum Kāfir erklärt ... Er wird jedoch sanktioniert und sie wird zwangsweise von ihm genommen.“

An-Nawawī, al-Mağmū‘, Bd. 5, S. 304.

[Buchtext](#) · [Scan](#)

Ibn Qudāmah

Er trennt ausdrücklich zwischen dem Leugner und demjenigen, der die Pflicht anerkennt. Beim anerkennenden Verweigerer wird die Zakāh genommen und er wird bestraft.

Ibn Qudāmah, al-Muğnī, Kitāb az-Zakāh.

[Buchtext](#) · [Scan](#)

Stärkstes quellengetreues Ergebnis

Der geizige Nichtzahler ist ein schwer sündiger Muslim nach der Mehrheit. Ein pauschaler Iğmā‘ über seinen Kufr existiert nicht. Innerhalb der Ḥanbalī-Tradition gibt es jedoch strengere Überlieferungen, die gesondert dokumentiert werden müssen.

KAPITEL 17

17. Die Ḥanafī-Schule

Al-Bināyah šarḥ al-Hidāyah

إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَلَمْ يَجْحَدْ وَجُوبَهَا أُخِذَتْ وَعُزِّرَ

„Wenn er die Zakāh verweigert, ohne ihre Pflicht zu leugnen, wird sie genommen und er wird sanktioniert.“

Al-‘Aynī, al-Bināyah šarḥ al-Hidāyah, Bd. 3, S. 291, Kapitel: Ḥukm mānī‘ az-zakāh.

[Direkttext](#)

Die Ḥanafī-Darstellung unterscheidet somit zwischen dem glaubensmäßigen Leugner und dem sündhaften Verweigerer. Bei einer widerstehenden Gruppe kommt der Kampf als Durchsetzung eines offenkundigen Rechts hinzu.

KAPITEL 18

18. Die Mālīkī-Schule

At-Tabṣīrah

Das Werk eröffnet das Zakāhkapitel ausdrücklich mit der Pflicht der Zakāh, dem Kampf gegen ihren Verweigerer und der Jenseitsstrafe.

Al-Laḥmī, at-Tabṣīrah, Kitāb az-Zakāh: „Bāb fī wuḡūb az-zakāh wa-qitāl māni‘ihā“.

[Buchtext](#)

Mālīkī-Gelehrte unterscheiden zwischen dem individuell erreichbaren Verweigerer, von dem die Abgabe genommen wird, und der kollektiv widerstehenden Gruppe. Ibn ‘Abd al-Barr überliefert den Iḡmā‘ über die Riddah desjenigen, der die Pflicht bewusst leugnet.

Wichtige mālikitische Grenze

Das Kämpfen gegen eine verweigernde Gruppe ist eine Aufgabe des Imāms. Die Regeln der Bugāh, der Riddah und der individuellen Vermögensentziehung dürfen nicht zusammengeworfen werden.

KAPITEL 19

19. Die Šāfi‘ī-Schule

Aš-Šāfi‘ī in al-Umm

فَفِي هَذَا الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَنَعَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفِدِرِ الْإِمَامَ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ بِامْتِنَاعِهِ
قَاتَلَهُ

„Darin liegt der Beweis, dass jemand, der eine von Allah auferlegte Pflicht verweigert und dem Imām ihre Entnahme wegen seines Widerstands unmöglich macht, bekämpft wird.“

Aš-Šāfi‘ī, al-Umm, Kitāb qitāl ahl al-baḡy wa-ahl ar-riddah.

[Direkttext](#)

Aš-Šāfi‘ī unterscheidet im selben Zusammenhang: Ist der Einzelne erreichbar, nimmt der Herrscher das Recht von ihm. Bildet er dagegen eine widerstehende Gruppe, wird er wegen der Verweigerung bekämpft.

Folge

Der Kampfgrund ist die organisierte Verhinderung eines verpflichtenden Rechts. Diese Rechtsfolge beweist nicht, dass jede einzelne Person ohne Untersuchung als Kāfir behandelt werden darf.

KAPITEL 20

20. Die Ḥanbalī-Schule und ihre verschiedenen Überlieferungen

Das Ḥanbalī-Maḏhab enthält sowohl die klare Mehrheitsbehandlung des geizigen Verweigerers als Sünder als auch strengere Überlieferungen zum Kufr, insbesondere wenn er kämpfend verweigert oder die Säule vollständig verlässt.

Al-Inṣāf

Al-Mardāwī nennt: Wenn die Zakāh nur durch Kampf genommen werden kann, muss der Imām ihn nach der maßgeblichen Auffassung bekämpfen. Einige Ḥanbalī-Gelehrte erklärten den kämpfenden Verweigerer zum Kāfir; eine weitere Überlieferung erklärte auch den nicht kämpfenden vollständigen Verweigerer zum Kāfir.

Al-Mardāwī, al-Inṣāf, Bd. 3, S. 190.

[Direkttext](#)

Al-Mubdi‘

Das Werk nennt die Gegenbegründung: Die Drohung mit Feuer beweist nicht zwingend Kufr, denn auch sündige Muslime werden mit Feuer bedroht; bei anerkannter Pflicht wird die Zakāh genommen und der Verweigerer bestraft.

Ibn Mufliḥ, al-Mubdi‘, Bd. 2, S. 400-401.

[Direkttext](#)

Ehrlicher Befund

Es ist falsch, die strengere Ḥanbalī-Überlieferung zu verschweigen. Ebenso falsch ist es, sie als Iğmā‘ aller Salaf oder als Erlaubnis für unqualifizierten privaten Takfir darzustellen.

KAPITEL 21

21. Einzelner Verweigerer und widerstehende Gruppe

Merkmal	Erreichbarer Einzelner	Widerstehende Gruppe
Machtlage	Der Imām kann Vermögen und Person erreichen.	Die Gruppe verhindert die Durchsetzung mit organisierter Macht.
Grundmaßnahme	Zakāh wird genommen; Ta‘zīr kann hinzukommen.	Sie wird bekämpft, bis sie die Pflicht erfüllt.
Kufrfrage	Bei Anerkennung der Pflicht nach Mehrheit kein großer Kufr.	Ikhtilāf über einzelne Mitglieder und Motive; Kampf ist breiter als persönlicher Takfir.
Zuständigkeit	Richter, Imām oder von ihm Beauftragte.	Rechtmäßiger Imām und organisierte Staatsgewalt.

Merkmal	Erreichbarer Einzelner	Widerstehende Gruppe
Privatpersonen	Keine eigenmächtige Beschlagnahme.	Kein privater Krieg und keine selbsternannte Vollstreckung.

KAPITEL 22

22. Kampf ist nicht in jedem Fall ein Beweis für Kufr

Die Shari‘ah kennt Kampf gegen mehrere Arten von Gruppen, ohne dass jede beteiligte Person dadurch notwendigerweise als Kāfir gilt: Bugāh, Banditen, widerstehende Pflichtverletzer und andere.

Aš-Šāfi‘ī über den Kampfgrund

Er leitet aus Abū Bakrs Vorgehen ab, dass eine Gruppe bekämpft wird, wenn sie ein feststehendes Recht verweigert und dessen Durchsetzung verhindert. Er vergleicht dies mit anderen verpflichtenden Rechten.

Aš-Šāfi‘ī, al-Umm.

[Direkttext](#)

Methodischer Fehler der Ghulāt

Aus „diese Gruppe wird bekämpft“ folgt nicht logisch: „Jedes einzelne Mitglied ist wegen derselben inneren Überzeugung Kāfir.“ Für persönlichen Takfir müssen Aussage, Wissen, Absicht, Leugnung, Zugehörigkeit und tatsächliche Mitwirkung festgestellt werden.

KAPITEL 23

23. Warum Abū Bakr sie bekämpfte

Begründung	Bedeutung
Zakāh ist „das Recht des Vermögens“	Die Shahādah schützt Vermögen nicht gegen ein durch den Islām selbst begründetes Recht.
Keine Trennung von Gebet und Zakāh	Beide sind offenkundige Säulen und öffentliche Pflichten.
Verweigerung dessen, was zuvor entrichtet wurde	Der politische Tod des Propheten ﷺ hob die religiöse Pflicht nicht auf.
Schutz der Einheit der Shari‘ah	Die Ummah darf keine Säule durch kollektiven Widerstand faktisch außer Kraft setzen lassen.

Abū Bakrs Argument war nicht: „Jeder Schuldner ist Kāfir“, sondern: Die muslimische Ordnung darf die öffentliche Aufhebung einer Säule nicht hinnehmen.

KAPITEL 24

24. Die Behauptung: „Zakāh war nur an den Propheten zu zahlen“

Einige historische Verweigerer bezogen Qur’ān 9:103 auf den Propheten ﷺ und behaupteten, nach seinem Tod gebe es keine verpflichtende Abgabe an den muslimischen Herrscher. Diese Deutung widersprach der fortbestehenden Säule, dem Handeln der Khulafā’ und dem Iǧmā’ der Ṣaḥābah.

Urteil

Wer nach Erklärung der Beweise die gesamte Zakāhpflicht mit dem Tod des Propheten ﷺ für erloschen erklärt, leugnet eine feststehende Säule. Wer dagegen nur über den korrekten Empfänger, die Vertrauenswürdigkeit eines Einziehers oder eine konkrete Verwaltungsfrage streitet, ist nicht automatisch ein Leugner der Zakāh selbst.

KAPITEL 25

25. Zahlung an den Imām, direkte Zahlung und Verwaltungsstreit

Die Fuqahā’ unterscheiden zwischen offenem Vermögen, verborgenem Vermögen, dem Recht des Imāms zur Einziehung und der Möglichkeit direkter Auszahlung. Die Details unterscheiden sich zwischen den Rechtsschulen und historischen Ordnungen.

Takfirgrenze

Wer die Zakāh an berechnete Empfänger zahlt, aber aus einem fiqhrechtlichen oder vertrauensbezogenen Grund nicht an einen bestimmten Einzieher übergibt, darf nicht allein dadurch mit den bewaffneten Ridda-Gruppen gleichgesetzt werden. Zu prüfen ist, ob die Pflicht tatsächlich erfüllt wurde und ob dem Imām ein verbindliches Einziehungsrecht zustand.

KAPITEL 26

26. Steuern sind nicht automatisch Zakāh

Frage	Antwort
Ersetzen allgemeine Steuern automatisch Zakāh?	Nein. Zakāh benötigt die religiöse Pflicht, eine gültige Absicht und die vorgeschriebenen Vermögens- und Empfängerregeln.
Kann eine staatliche Abgabe als Zakāh gelten?	Nur wenn sie tatsächlich als Zakāh erhoben und in einer shari’ahrechtlich gültigen Weise verwendet wird; die Details sind fiqhrechtlich zu prüfen.

Frage	Antwort
Ist Steuerverweigerung dasselbe wie Zakāhverweigerung?	Nein. Es handelt sich um verschiedene Rechtsgegenstände.
Darf man wegen gezahlter Steuern die Zakāh unterlassen?	Nicht ohne tragfähigen Beweis, dass die Zakāhpflicht selbst dadurch erfüllt wurde.

KAPITEL 27

27. Falsche Berechnung und strittige Vermögensarten

Zakāhfragen enthalten zahlreiche echte Fiqhstreitpunkte: Schmuck, Schulden, Handelsware, Gemeinschaftseigentum, Forderungen, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Aktien und modernes Finanzvermögen.

Keine Takfirformel aus einem Rechenfehler

Wer bei einer strittigen Vermögensart einer anerkannten Gelehrtenmeinung folgt oder einen Betrag falsch berechnet, ist kein „Verweigerer der Säule“ im Sinn des Iğmā‘ über die Leugnung. Er muss sein Vermögen prüfen und einen geschuldeten Rest nachzahlen.

KAPITEL 28

28. Absichtliche Verschleierung und Vermögensflucht

Wer Vermögen versteckt, verschiebt oder manipuliert, um eine tatsächlich fällige Zakāh zu umgehen, begeht Betrug und eine schwere Sünde. Je nach Gestaltung kann die rechtliche Umgehung unwirksam sein und die Zakāh fortbestehen.

Urteilsebene

Vermögensverschleierung beweist Geiz, Betrug und bewusste Pflichtverletzung. Sie beweist nicht ohne zusätzliche Aussage die Leugnung der Pflicht oder die Überzeugung, Zakāh sei nicht verbindlich.

KAPITEL 29

29. Der Bericht über „Zakāh und die Hälfte des Vermögens“

In einigen Sunan-Werken ist überliefert, dass von einem verweigernden Besitzer die Zakāh und ein Teil seines Vermögens genommen werde. Die Authentizität, Bedeutung und mögliche Abrogation dieses Zusatzes wurden unter den Muḥaddiṭūn und Fuqahā’ diskutiert.

Quellenkritische Einordnung

Einige Gelehrte nahmen den Zusatz als finanzielle Ta'zīr-Strafe an; andere sahen ihn als schwach, aufgehoben oder nicht allgemein anwendbar.

Die ausführliche Fiqhdiskussion wird in den Werken über die Strafe des Zakāh-Verweigerers geführt.

[Fiqhübersicht](#) · [Al-Muḡnī](#)

Die PDF stützt den Grundhukm nicht auf diesen umstrittenen Zusatz, sondern auf Qur'ān, Ṣaḥīḥayn und die klaren Rechtsschultexte.

KAPITEL 30

30. Ibn Taymiyyah: die widerstehende ṭā'ifah

Maḡmū' al-fatāwā

كُلُّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنِ التَّزَامِ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ ... فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُمْ حَتَّى يَلْتَزِمُوا شَرَائِعَهُ

„Jede Gruppe, die sich der Verpflichtung auf eine der offenkundigen, mutawātir bekannten Sharī'ahbestimmungen widersetzt, muss bekämpft werden, bis sie die Sharī'ahverpflichtungen einhält.“

Ibn Taymiyyah, Maḡmū' al-fatāwā, Bd. 28.

[Direkttext](#) · [Scan](#)

Ibn Taymiyyah unterscheidet ausdrücklich zwischen der Strafe eines erreichbaren Einzelnen und der Bekämpfung einer Gruppe, die nur mit Kampf überwunden werden kann.

Keine Privatisierung

Der Text handelt von öffentlicher Gewalt, Imāmah und einer kollektiv widerstehenden Macht. Er ist keine Erlaubnis für einzelne Personen, Nachbarn zu bekämpfen oder selbst Blut- und Vermögensurteile zu vollstrecken.

KAPITEL 31

31. Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb

Persönliche Briefe

وَنُقَاتِلُهُمْ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَعَلَى مَنَعِ الزَّكَاةِ، كَمَا قَاتَلَ مَا نَعَهَا صَدِيقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

„Wir bekämpfen sie wegen des Verlassens des Gebets und wegen der Verweigerung der Zakāh, wie der Wahrhaftige dieser Ummah, Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq, ihre Verweigerer bekämpfte.“

Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb, ar-Rasā'il aṣ-ṣaḥṣiyyah.

[Direkttext](#)

Die Aussage bestätigt den klassischen Grundsatz des Kampfes gegen organisierte Säulenverweigerung. Sie sagt nicht: Jeder einzelne verspätete Zahler ist persönlich Kāfir, und sie überträgt die Zuständigkeit nicht auf private Personen.

Strenge Leseregel

Die Aussagen der A'immah ad-Da'wah müssen mit den Unterscheidungen der Salaf, der Rechtsschulen und der Regeln über Imāmah, ṭā'ifah mumtani'ah und Takfir al-mu'ayyan gelesen werden.

KAPITEL 32

32. Wo Takfir zu Recht erfolgt

Tatbestand	Allgemeiner Ḥukm
Bewusste Leugnung der grundsätzlichen Pflicht	Großer Kufr nach Ijmā', wenn Wissen und Beweiszugang feststehen.
Behauptung, Zakāh sei nur eine freiwillige Spende	Leugnung einer offenkundigen Säule; großer Kufr nach Klarstellung.
Behauptung, die Pflicht sei mit dem Tod des Propheten ﷺ erloschen	Leugnung des Fortbestands der Sharī'ahpflicht; großer Kufr nach Beweisführung.
Verspottung der Zakāh oder Hass auf Allahs feststehendes Gebot	Eigenständiger großer Kufr wegen Verspottung oder Hass auf Offenbarung.
Erlaubterklärung der geizigen Nichtzahlung	Wenn damit die allgemeine Pflicht oder Verbindlichkeit aufgehoben wird, großer Kufr.

KAPITEL 33

33. Wo gestoppt werden muss

Ungeklärter Punkt	Warum kein vorschneller Takfir zulässig ist
War überhaupt Zakāh fällig?	Ohne Niṣāb und Fälligkeit existiert keine konkrete Zahlungspflicht.
Hat er gezahlt, aber anders verteilt?	Möglicherweise Erfüllung, Fehlverteilung oder Fiqhstreit - nicht zwingend Leugnung.
War es Verspätung oder vollständige Verweigerung?	Schuldgrad und Rechtsfolge unterscheiden sich.
Erkennt er die Pflicht an?	Geiz und Leugnung sind verschiedene Tatbestände.
Ist er neuer Muslim oder wirklich unwissend?	Klassische Werke verlangen Unterweisung.

Ungeklärter Punkt	Warum kein vorschneller Takfir zulässig ist
Handelt es sich um einen Einzelnen oder eine widerstehende Gruppe?	Zwangsentnahme und Kampf sind verschiedene Ebenen.
Ist er Mitglied einer Gruppe oder aktiv kämpfender Träger?	Zugehörigkeit allein ersetzt keine Feststellung der persönlichen Handlung.
Wer beansprucht die Rechtsfolge?	Privatpersonen besitzen keine Zuständigkeit für Kampf, Tötung oder Vermögensentziehung.

KAPITEL 34

34. Häufige Šubuhāt und ihre Widerlegung

Šubhah	Antwort
„9:11 beweist, dass jeder Nichtzahler kein Muslim ist.“	Der Vers behandelt Mushrikūn beim Eintritt in den Islām und sichtbare Gemeinschaftszeichen. Die individuelle Sünden- und Takfirfrage benötigt die übrigen Texte.
„Abū Bakr nannte alle Zakāh-Verweigerer Kāfir.“	Der ṣaḥīḥe Kerntext beweist den Kampf. Die historischen Gruppen waren unterschiedlich; die Fuqahā' unterscheiden Leugner, Geizigen und widerstehende Gruppe.
„Wer bekämpft wird, ist zwingend Kāfir.“	Auch muslimische Bugāh und andere widerstehende Gruppen können bekämpft werden.
„Wer nicht Kāfir ist, hat nur eine kleine Sünde.“	Falsch. Die Feuerplatten und die Giftschlange beweisen eine gewaltige große Sünde.
„Die Mehrheit schwächt Abū Bakrs Vorgehen ab.“	Nein. Sie bestätigt den Kampf gegen die Gruppe, unterscheidet aber den persönlichen Glaubenshukm.
„Jeder darf das Vermögen eines Nichtzahlers nehmen.“	Nein. Einziehung und Sanktion gehören zur legitimen Autorität.
„Steuern ersetzen die Zakāh.“	Nur wenn die spezifischen Zakāhbedingungen erfüllt sind; allgemeine Steuern sind nicht automatisch Zakāh.
„Ein falscher Zakāhrechner macht jemanden zum Verweigerer.“	Rechenfehler und Fiqhstreit sind nicht Leugnung der Säule.

KAPITEL 35

35. Praktische Urteilsmatrix

Schritt	Prüffrage
1. Person	Muslim, neuer Muslim, Unwissender, Minderjähriger, nicht zurechnungsfähig?
2. Vermögen	Welche Vermögensart, wem gehört sie, ist sie vollständig verfügbar?
3. Niṣāb und Zeit	Niṣāb erreicht? Ḥawl erforderlich und abgelaufen? Ernte-/Fundzeitpunkt?
4. Betrag	Welche anerkannte Berechnung gilt? Besteht Fiqhstreit?

Schritt	Prüffrage
5. Verhalten	Nichtzahlung, Verspätung, Verstecken, falsche Verteilung oder Leugnung?
6. Überzeugung	Erkennt er die Pflicht an, erklärt er sie für freiwillig oder verspottet er sie?
7. Machtlage	Erreichbarer Einzelner oder organisierte widerstehende Gruppe?
8. Beweisführung	Wurde der tatsächliche Wortlaut festgestellt und Unwissenheit beseitigt?
9. Allgemeiner Hukm	Keine Pflicht, Fehler, Sünde, große Sünde, Kampfgrund oder großer Kufr?
10. Einzelfall	Sind Bedingungen erfüllt und Hinderungsgründe ausgeschlossen?
11. Zuständigkeit	Beratung durch Gelehrte; Vollstreckung nur durch legitime Gerichte und Autorität.

KAPITEL 36

36. Abschließendes Ergebnis

Die Zakāh ist eine offenkundige Säule des Islām. Ihre bewusste Leugnung nach erwiesenem Wissen ist nach Iğmā' großer Kufr. Eine kollektiv widerstehende Gruppe, die ihre Durchsetzung verhindert, wird durch die rechtmäßige muslimische Autorität bekämpft, wie Abū Bakr und die Ṣaḥābah die Zakāh-Verweigerer bekämpften.

Ebenso klar ist: Der geizige Einzelne, der die Pflicht anerkennt, ist nach der Mehrheitsauffassung ein schwer sündiger Muslim. Seine Zakāh wird genommen und er kann bestraft werden. Innerhalb der Ḥanbalī-Tradition existieren strengere Überlieferungen, insbesondere zum vollständigen oder kämpfenden Verweigerer; dies ist Ikhtilāf und darf nicht als universaler Iğmā' dargestellt werden.

Endgültiger Leitsatz

Der Takfir ist dort ḥaqq, wo die feststehende Säule bewusst geleugnet, verworfen oder verspottet wird. Gestoppt werden muss dort, wo nur Nichtzahlung, Geiz, Verspätung, Berechnungsfehler, Unwissenheit, Empfängerstreit oder bloße Gruppenzugehörigkeit bekannt sind. Der Kampf gegen eine widerstehende ṭā'ifah ist ein öffentlicher Rechtsakt des Imāms und keine private Erlaubnis zu Takfir, Beschlagnahme oder Gewalt.

BIBLIOGRAPHIE UND DIREKTNACHWEISE

Primärquellen, Buchtexte und Scans

Qur'ān und Tafsīr

- Aṭ-Ṭabarī, *Ġāmi' al-bayān*, zu 9:5, 9:11 und 41:7.
- Qur'ān: 2:43; 3:180; 9:5, 9:11, 9:34-35, 9:103; 41:6-7.

Authentische Sunnah

- Al-Buḥārī Nr. 25, 1403; Muslim Nr. 22, 987.
- Ḥadīṭ Abī Hurayrah über den Streit Abū Bakrs mit 'Umar und den Kampf gegen die Zakāh-Verweigerer.

Frühe Rechtsquellen

- Aṣ-Ṣāfi'ī, *al-Umm*, Kitāb qitāl ahl al-bağy wa-ahl ar-riddah.
- Ibn 'Abd al-Barr, *al-Istidkār*, Kitāb az-Zakāh.
- Al-Laḥmī, *at-Tabṣirah*, Kitāb az-Zakāh.

Vier Rechtsschulen

- Al-'Aynī, *al-Bināyah šarḥ al-Hidāyah*, Ḥukm māni' az-zakāh.
- An-Nawawī, *al-Mağmū'*, Bd. 5, Kapitel über Leugnung, geizige Verweigerung und Verzögerung.
- Ibn Qudāmah, *al-Muğnī*, Kitāb az-Zakāh.
- Al-Mardāwī, *al-Inṣāf*; Ibn Mufliḥ, *al-Mubdi'*.

Muta'aḥḥirūn

- Ibn Taymiyyah, *Mağmū' al-fatāwā*, Bd. 28, über die ṭā'ifah mumtani'ah.
- Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb, *ar-Rasā'il aṣ-ṣaḥṣiyyah*.

Direktzugänge: [Aṭ-Ṭabarī 9:11](#) · [Ḥadīṭ Abū Bakr](#) · [al-Muğnī](#) · [al-Mağmū'](#) · [al-Bināyah](#) · [al-Umm](#) · [Mağmū' al-fatāwā](#) · [Rasā'il Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb](#)

Originalscans: [al-Muğnī](#) · [al-Mağmū'](#) · [al-Istidkār](#) · [Mağmū' al-fatāwā](#)

Band- und Seitenzahlen können je nach Druckausgabe abweichen. Deshalb wurden zusätzlich Kapitel, Vers, Ḥadīṭnummer und anklickbare Buchtexte angegeben. Historische Kampfberichte wurden von allgemeinen Glaubensurteilen und vom Takfir bestimmter Personen getrennt.